

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 326

7 de octubre de 2025

Presentada por la señora *Jiménez Santoni*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con las disposiciones del Artículo 26 de la Ley 272-2003, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada, en torno al requisito de notificación a los municipios del registro de entidades dedicadas al negocio de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (*short term rentals*); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pasada década fue una de grandes cambios tecnológicos que alteraron la manera en la que operan distintas industrias, entre estas, la industria del turismo. Negocios basados en la economía compartida (“*sharing economy*”) y los mercados en línea (“*online marketplaces*”) resultaron con una mayor oferta de bienes y servicios disponibles para los consumidores, con tan solo apretar un botón. Este tipo de industria abrió la puerta a un nuevo mundo de oportunidades de emprendimiento para miles de personas.

Naturalmente, estas nuevas formas de interactuar con los consumidores requirieron que el Estado tomara acciones afirmativas para regular esas prácticas y

evitar la evasión contributiva, voluntaria o involuntaria. La primera se explica por sí sola. La segunda, depende de las circunstancias y tiene que evaluarse caso a caso.

En cuanto a la industria del turismo, particularmente en cuanto al negocio de los alojamientos a corto plazo, se ha requerido enmendar la legislación vigente para tener visibilidad de la cantidad de ese tipo de negocios. Estudios estiman que para el año 2014 habían alrededor de mil (1,000) alquileres a corto plazo en la isla, cantidad que aumentó a alrededor de veinticinco mil (25,000) para el año 2023. Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 46-2017, la cual, entre otras cosas, enmendó la Ley 272-2003, conocida como la “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada, para requerir a las plataformas que sirven de intermediarios entre los clientes y los negocios de alojamiento a corto plazo a notificar a la Compañía de Turismo todo negocio que se haya registrado en su plataforma.

Entonces, el Gobierno estimaba que solo el cincuenta por ciento (50%) de los alojamientos a corto plazo estaban registrados y remitían los ingresos producto del impuesto del canon de ocupación correspondiente. A consecuencia de ello los ingresos al Estado producto de ese segmento del negocio eran de alrededor de \$3.4 millones anuales para el año 2017. En cambio, según la Compañía de Turismo, el impuesto a las estadías en los alquileres a corto plazo produjo ingresos de alrededor de \$33.5 millones en el Año Fiscal 2024. Es decir, el crecimiento de este negocio y, por tanto, de los ingresos que produce al Gobierno de Puerto Rico, ha crecido exponencialmente en los pasados años.

Por otro lado, debido a la importancia de que todos los componentes del Estado tengan visibilidad sobre este tipo de negocio, mediante la Ley 221-2018 se enmendó nuevamente la Ley 272-2003, ante, para requerir a la Compañía de Turismo notificar al Centro de Recaudaciones de Ingreso Municipales y a los municipios que envíe cada seis (6) meses “una copia del registro de Contribuyentes de Hospederías y/u Hostelerías

con su Número de Identificación Contributiva”. Cabe destacar que para fines de la Ley 272-2003, ante, el término “hospederías” incluye los alquileres a corto plazo.

A nuestro juicio, es de suma importancia que los municipios obtengan de estos negocios la misma información que el gobierno central, debido al impacto que estas actividades económicas tienen sobre las operaciones municipales. Particularmente, esto puede tener un efecto positivo en el recaudo de patentes y arbitrios de construcción, entre otros ingresos, que pueden obtener los municipios como resultado de la actividad económica que se genera dentro de su demarcación.

A pesar de lo anterior, de la información que se nos ha brindado, hay municipios que no reciben copia del registro que la Ley requiere que envíe la Compañía de Turismo. Evidentemente, es necesario conocer las razones por las cuales algunos (o todos) ayuntamientos no reciben esa información. Por tal motivo, entendemos pertinente que la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realice una investigación sobre este asunto para procurar que todos los municipios tengan acceso al registro de Contribuyentes de Hospederías y/u Hostelerías dentro de su demarcación territorial, además de fiscalizar el cumplimiento de la Compañía de Turismo con la Ley 272-2003, ante.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y
2 Ambientales del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre el
3 cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con las disposiciones del
4 Artículo 26 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto
5 sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto
6 Rico”, en torno al requisito de notificación a los municipios del registro de entidades
7 dedicadas al negocio de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo.

1 Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y
2 recomendaciones, así como las acciones legislativas y administrativas que deban
3 adoptarse con relación al asunto objeto de estudio, en o antes de finalizar la Tercera
4 Sesión Ordinaria.

5 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
6 aprobación.